

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4801/2538

กระทรวงการคลัง
นาง สมหวัง แสงไสย

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 419

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยคืนเงินอันเป็นลาภมิควรได้โดยบรรยายฟ้องว่าจำเลยได้ขอออกน.ส.3ทับที่ดินของบุคคลภายนอกวันเดียวกับวันทำสัญญาขายให้แก่โจทก์เป็นการแสดงว่าจำเลยมีเจตนาไม่สุจริตมาแต่เริ่มแรกและโจทก์มีสิทธิที่จะเรียกเงินค่าซื้อที่ดินคืนจากจำเลยตั้งแต่วันดังกล่าวเมื่อโจทก์ฟ้องคดีพ้น10ปีจึงขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา419

โจทก์ ฟ้อง ขอให้ บังคับ จำเลย คืนเงิน จำนวน 6,560 บาท พร้อมดอกเบี้ย อัดรา ร้อยละ เจ็ด ครึ่ง ต่อ ปี นับแต่ วันฟ้อง จนกว่า จะ ชำระ เสร็จให้ แก่ โจทก์

จำเลย ให้การ ว่า จำเลย ได้ ครอบครอง ที่ดินพิพาท โดย สงบ เปิดเผยด้วย เจตนา เป็น เจ้าของ จน ได้ กรรมสิทธิ์ แล้ว โจทก์ ทราบ ว่า น.ส. 3ของ จำเลย ออก ทับ ที่ดิน โฉนด เลขที่ 2045 ตั้งแต่ วันที่ 10 กรกฎาคม 2533โจทก์ ฟ้องคดี วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2535 พ้น กำหนด 1 ปี นับแต่ เวลาที่ โจทก์ มีสิทธิ เรียกเงิน คืน และ นับแต่ จ่ายเงิน ค่า เว้นคืน ก็ พ้น กำหนด10 ปี คดี โจทก์ ขาดอายุความ

ศาลชั้นต้น มี คำสั่ง ให้ งดสืบพยาน โจทก์ และ จำเลย พิพากษายกฟ้อง

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "คดี นี้ เป็น คดี ที่ ฎีกา ได้ แต่ เฉพาะ ใน ปัญหาข้อกฎหมาย การ วินิจฉัย ปัญหา เช่นว่า นี้ ศาลฎีกา จำต้อง ถือ ตามข้อเท็จจริง ที่ ศาลอุทธรณ์ ได้ วินิจฉัย จาก พยานหลักฐาน ใน สำนวนซึ่ง ข้อเท็จจริง พังได้ เป็น ยุติ ตาม ที่ ศาลอุทธรณ์ ได้ วินิจฉัย ว่าเมื่อ วันที่ 15 มกราคม 2525 จำเลย ได้ ขาย ที่ดิน ตาม น.ส. 3 เลขที่ 7ตำบล ปีกเตียน (หนองจอก) อำเภอท่ายาง จังหวัด เพชรบุรี เนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน 56 ตารางวา ให้ แก่ โจทก์ ใน ราคา 6,560 บาท โจทก์ ได้ ชำระเงิน ให้ แก่ จำเลย ใน วัน ทำ สัญญา วันที่ 29 พฤศจิกายน 2532 เจ้าพนักงานที่ดิน จังหวัด เพชรบุรี ตรวจสอบ หลักฐาน แล้ว พบ ว่า ที่ดิน ตาม น.ส. 3ของ จำเลย ออก ทับ ที่ดิน โฉนด เลขที่ 2045 ของ นาย ไกรฤกษ์ ดิยวัฒนฤกษ์

เจ้าพนักงาน ที่ดิน จังหวัด เพชรบุรี ได้ มี หนังสือ แจ้ง ให้กรมชลประทาน ทราบ เมื่อ วันที่ 10 กรกฎาคม 2533 โจทก์ จึง ฟ้อง เรียกเงิน คืน จาก จำเลย เมื่อ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2535 ปัญหาข้อกฎหมายที่ ต้อง วินิจฉัย ตาม ฎีกา โจทก์ มี ว่า ฟ้องโจทก์ ขาดอายุความ หรือไม่อายุความ ฟ้องร้อง ใน เรื่อง ลามมิควรได้ นี้ ได้ มี บัญญัติ ไว้ ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 419 ว่า "ใน เรื่อง ลามมิควรได้ นั้นท่าน ห้าม มิให้ ฟ้องคดี เมื่อ พ้น กำหนด หนึ่ง ปี นับแต่ เวลา ที่ ฝ่ายผู้เสียหาย รู้ ว่า ตน มีสิทธิ เรียกคืน หรือ เมื่อ พ้น สิบ ปี นับแต่ เวลาที่ สิทธิ นั้น ได้ มี ขึ้น " ตาม บทบัญญัติ มาตรา 419 ดังกล่าว นี้ หมายความว่า ถ้า ผู้เสียหาย รู้ ว่า

ตน มีสิทธิ เรียกคืน เกิน 1 ปี แล้ว ถึง แม้จะ ยัง ไม่ พ้น 10 ปี นับแต่ เวลา ที่ สิทธิ นั้น ได้ มี ขึ้น หรือ ถ้าผู้เสียหาย รู้ ว่า ตน มีสิทธิ เรียกคืน ยัง ไม่เกิน 1 ปี แต่ ก็ พ้น 10 ปี นับแต่ เวลา ที่ สิทธิ นั้น ได้ มี ขึ้น ก็ ห้าม มิให้ ผู้เสียหาย ฟ้องคดีเพื่อ เรียกคืน เช่นกัน โจทก์ บรรยายฟ้อง ว่า น.ส. 3 ของ จำเลย ได้ มี การออก เมื่อ วันที่ 15 มกราคม 2525 ซึ่ง เป็น วันเดียว กับ วัน ทำ สัญญา ขายให้ แก่ โจทก์ อันเป็น การ แสดง ให้ เห็นว่า จำเลย มี เจตนา ไม่สุจริตมา แต่ เริ่มแรก การกระทำ ของ จำเลย เป็น การ ขาย ที่ดิน ให้ แก่ โจทก์โดย ไม่สุจริต และ ไม่มี มูล อัน จะ อ้าง ได้ ตาม กฎหมาย ตาม คำฟ้อง ของ โจทก์ดังกล่าว แสดง ว่า โจทก์ ได้รับ ว่า สิทธิ ที่ จะ เรียกคืน เงิน ค่าซื้อ ที่ดินจาก จำเลย ของ โจทก์ ได้ มี ขึ้น ตั้งแต่ วัน ทำ สัญญาซื้อ ขาย คือ วันที่ 15 มกราคม 2525 ที่ โจทก์ ฎีกา ว่า ถ้า โจทก์ จะ มีสิทธิ ใน การ เรียกเงิน คืน ก็ ควร นับแต่ วันที่ 10 กรกฎาคม 2533 อันเป็น วันที่ เจ้าพนักงาน ที่ดิน รายงาน เรื่อง น.ส. 3 ของ จำเลย ออก ทับ ที่ดิน มี โฉนด ของ ผู้อื่นให้ กรมชลประทาน ทราบ นั้น จึง ไม่มี เหตุผล ที่ จะ ให้ รับฟัง ได้จาก ข้อเท็จจริง อัน เป็น ที่ ยุติ ตาม คำฟ้อง ของ โจทก์ ดังกล่าวจึง ฟังได้ ว่า สิทธิ ที่ จะ เรียกคืน เงิน ค่าซื้อ ที่ดิน จาก จำเลย ของ โจทก์ได้ มี ขึ้น ตั้งแต่ วันที่ 15 มกราคม 2525 โจทก์ ฟ้องคดี นี้ เมื่อ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2535 จึง พ้น 10 ปี ฟ้องโจทก์ จึง ขาดอายุความ แล้วที่ ศาลอุทธรณ์ พิพากษา มา นั้น ศาลฎีกา เห็นฟ้อง ด้วย ฎีกา ของ โจทก์ฟังไม่ ขึ้น "

พิพากษายืน

(บรรเทิง มูลพรม-สมาน เวทวินิจ-สมิทธิ วราอุบล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

(1)คดีนี้โจทก์ฟ้องว่าเมื่อวันที่15มกราคม2525จำเลยได้ขายที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.3)เนื้อที่1ไร่2งาน56ตารางวาให้โจทก์ในราคา6,560บาทเพื่อกรมชลประทานใช้ประโยชน์ในการทำคันกันน้ำเดิมต่อมาวัน

ที่29พฤศจิกายน2532กรมชลประทานจะทำการจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ราษฎรที่ถูกเวนคืนในเขตชลประทานคันกันน้ำเดิมรายของนาย ไกรฤกษ์ ตามที่ดินโฉนดเลขที่2045เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานแล้วปรากฏว่าโฉนดที่ดินเลขที่ดังกล่าวออกทับที่ดินน.ส.3ของจำเลยและเมื่อเจ้าพนักงานที่ดินตรวจสอบหลักฐานโดยละเอียดแล้วพบว่าโฉนดที่ดินดังกล่าวออกเมื่อวันที่30สิงหาคม2461(ร.ศ.137)ส่วนน.ส.3ของจำเลยออกเมื่อวันที่15มกราคม2535(ที่ถูกเป็น15มกราคม2525)ซึ่งเป็นวันเดียวกับการทำสัญญาขายที่ดินให้โจทก์จำเลยมีเจตนาไม่สุจริตมาแต่เริ่มแรกขายที่ดินให้โจทก์โดยไม่มีมูลเหตุอันจะอ้างได้ตามกฎหมายทำให้โจทก์เสียหายขอให้บังคับจำเลยคืนเงินจำนวน6,560บาทพร้อมดอกเบี้ย ฟังสังเกตตอนนี้ว่าที่โจทก์ว่า"จำเลยขายที่ดินให้โจทก์โดยไม่มีมูลเหตุอันจะอ้างได้ตามกฎหมาย"นั้นถ้อยคำดังกล่าวเป็นถ้อยคำตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา406อันเป็นมูลหนี้ลามิควรได้ทั้งๆที่ตามที่โจทก์อ้างในคำฟ้องนั้นก็เห็นได้ว่าไม่ใช่เรื่องลามิควรได้โจทก์เอาถ้อยคำดังกล่าวมาใช้ไม่ตรงกับเรื่องจะพูดได้อย่างไรว่าเมื่อจำเลยขายที่ดินให้โจทก์แล้วก็กลับไปพูดโดยปราศจากหลักเกณฑ์ว่าไม่มีมูลเหตุอันจะอ้างได้ตามกฎหมายเพราะเป็นการอ้างลักษณะสัญญาซื้อขายตามกฎหมายอยู่อย่างชัดๆแต่ศาลฎีกาก็ยังไปถือเอาว่าเป็นเรื่องลามิควรได้ดังที่จะกล่าวต่อไปในข้อ(6) จำเลยให้การ

หลายอย่างหลายประการและตอนท้ายก็ให้การด้วยว่าโจทก์ทราบว่ น.ส.3ของจำเลย
ออกทับที่ดินโฉนดเลขที่2045ตั้งแต่วันที่10กรกฎาคม2533โจทก์ฟ้องคดีวัน
ที่20กุมภาพันธ์2535พ้นกำหนด1ปีนับแต่เวลาที่โจทก์มีสิทธิเรียกเงินคืนและนับแต่
จ่ายเงินค่าเวนคืนก็พ้นกำหนด1ปีคดีโจทก์ขาดอายุความ ที่ว่า"นับแต่เวลาที่โจทก์มี
สิทธิเรียกเงินคืน"นั้นก็ตรงกับถ้อยคำในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา419เกี่ยวกับอายุความฟ้องเรียกคืนอันเป็นมูลหนี้ลามิควรได้เช่นเดียวกับ
ตามฟ้องของโจทก์เข้ามาอีก ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่าคดีพอวินิจฉัยได้แล้วมีคำ
สั่งให้งดสืบพยานโจทก์และจำเลยพิพากษายกฟ้องศาลชั้นต้นจะเห็นว่าอย่างไรไม่
ทราบเพราะศาลฎีกาไม่ได้ย่อคำพิพากษาของศาลชั้นต้นไว้แต่เข้าใจได้ว่าศาลชั้นต้น
เห็นว่าคดีโจทก์ขาดอายุความดังข้อต่อสู้ของจำเลยจึงได้พิพากษายกฟ้องโจทก์
อุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนก็คงเป็นเหตุผลอย่างเดียวกันแน่นอนโจทก์จึงได้ฎีกา
ขึ้นมา ศาลฎีกาถือตามข้อเท็จจริงที่ศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยจากพยานหลักฐานใน
สำนวนว่าข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุติตามที่ศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยว่าเมื่อวัน
ที่15มกราคม2525จำเลยได้ขายที่ดินตามน.ส.3ให้แก่โจทก์ในราคา6,560บาทโจทก์
ได้ชำระเงินในวันทำสัญญาวันที่29พฤศจิกายน2532เจ้าพนักงานที่ดินตรวจสอบหลัก
ฐานแล้วพบว่าที่ดินตามน.ส.3ของจำเลยออกทับที่ดินโฉนดเลขที่2045ของนาย ไกร
ฤกษ์ เจ้าพนักงานที่ดินได้มีหนังสือแจ้งให้กรมชลประทานทราบเมื่อวัน
ที่10กรกฎาคม2533โจทก์จึงฟ้องเรียกเงินคืนจากจำเลยเมื่อวัน
ที่20กุมภาพันธ์2535ปัญหาข้อกฎหมายที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์มีว่าฟ้องโจทก์
ขาดอายุความหรือไม่ศาลฎีกาเห็นว่าอายุความฟ้องร้องในเรื่องลามิควรได้นี้ได้มี
บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา419โจทก์บรรยายฟ้อง
ว่ น.ส.3ของจำเลยได้มีการออกเมื่อวันที่15มกราคม2525ซึ่งเป็นวันเดียวกับวันทำ
สัญญาขายให้แก่โจทก์อันเป็นการแสดงให้เห็นว่าจำเลยมีเจตนาไม่สุจริตมาแต่เริ่ม
แรกการกระทำของจำเลยเป็นการขายที่ดินให้แก่โจทก์โดยไม่สุจริตและไม่มีมูลอันจะ

อ้างได้ตามกฎหมายตามฟ้องของโจทก์ดังกล่าวแสดงว่าโจทก์ได้รับว่าสิทธิที่จะเรียก
คืนเงินค่าซื้อที่ดินจากจำเลยของโจทก์ได้มีขึ้นตั้งแต่วันที่ทำสัญญาซื้อขายคือวัน
ที่15มกราคม2525ที่โจทก์ฎีกาว่าถ้าโจทก์จะมีสิทธิในการเรียกเงินคืนก็ควรนับแต่วันที่
ที่10กรกฎาคม2533อันเป็นวันที่เจ้าพนักงานที่ดินรายงานเรื่องน.ส.3ของจำเลยออก
ทับที่ดินโฉนดของผู้อื่นให้กรมชลประทานทราบนั้นจึงไม่มีเหตุผลที่จะให้รับฟังได้จาก
ข้อเท็จจริงอันเป็นที่ยุติตามคำฟ้องของโจทก์ดังกล่าวจึงฟังได้ว่าสิทธิที่จะเรียกคืนเงิน
ค่าซื้อที่ดินจากจำเลยของโจทก์ได้มีขึ้นตั้งแต่วันที่15มกราคม2525โจทก์ฟ้องคดีนี้
เมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2535จึงพ้น10ปีฟ้องโจทก์ขาดอายุความพิพากษายืน สรุปก็คือ
ในคดีนี้คู่ความคือโจทก์จำเลยก็ศาลชั้นต้นก็ศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาก็ต่างก็เห็นกัน
ว่าข้อเท็จจริงในคดีนี้ปรับได้ด้วยข้อกฎหมายลักษณะลามิควรได้ด้วยกันทั้งนั้นเป็น
พฤติการณ์ที่เป็นการสอดคล้องต้องกันตั้งแต่ต้นจนปลายสุดเริ่มจากที่โจทก์กล่าวใน
ฟ้องว่า"จำเลยขายที่ดินให้โจทก์โดยไม่มีมูลเหตุอันจะอ้างได้ตามกฎหมาย"ข้ายังบอก
เสียอีกด้วยว่า"ทำให้โจทก์เสียหาย"ทั้งๆที่มูลหนี้ลามิควรได้ไม่ใช่เรื่องการทำให้เสีย
หายเพราะมิใช่มูลหนี้ละเมิดแต่เป็นมูลหนี้ที่บุคคลใดได้มาซึ่งทรัพย์สินสิ่งใดโดย
ปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายได้จำต้องคืนทรัพย์สินนั้นแก่บุคคลที่เสียเปรียบต่างหาก
หากจะถือว่าไม่มีมูลเหตุอันจะอ้างได้ตามกฎหมายหรือเสียหายก็เป็นการพูดกันตาม
ความคิดเห็นสามัญสำนึกแบบชาวบ้านคนธรรมดาทั่วไปไม่ใช่อย่างนักกฎหมาย
(2)เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าและทำความเข้าใจเราลองพิจารณาเห็นว่าตามข้อ
เท็จจริงที่ได้ความในคดีนี้จะควรปรับได้ด้วยลักษณะกฎหมายอันเป็นมูลแห่งหนี้
ลักษณะใดจะเป็นความรับผิดชอบในมูลหนี้ละเมิดหรือผิดสัญญาหรือลามิควรได้หรือมูล
หนี้อื่นใดกันแน่จะถือตามฎีกาที่ถือว่าเป็นลามิควรได้เป็นการแน่นอนหาได้ไม่เพราะ
รูปเรื่องรูปกรณีอาจไม่เป็นดังนี้ก็ได้ ถ้า ก. เอาหนังสือของ ข. มาขายให้ ค. โดยจงใจ
หรือประมาทเลินเล่อก็เป็นการกระทำละเมิดต่อ ข. ในขณะที่เดียวกันถ้า ก. มาหลอก
ค. ว่าเป็นหนังสือของตนอันเป็นผลทำให้ ก. ได้เงินค่าหนังสือไปจาก ค. ก็เป็นการ

กระทำละเมิดต่อ ค. ด้วยถ้า ก. ไม่ได้กระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อก็ไม่
เป็นการกระทำละเมิดต่อ ข. หรือ ค. (3)คดีตามฎีกาฉบับนี้ได้ความว่าเจ้าพนักงาน
ที่ดินตรวจสอบหลักฐานแล้วพบว่าที่ดินตามน.ส.3ของจำเลยออกทับที่ดินโฉนดเลข
ที่2045ของนาย ไกรฤกษ์จึงเท่ากับจำเลยเอาที่ดินของนาย ไกรฤกษ์มาทำสัญญาขาย
ให้โจทก์นั่นเองเป็นการกระทำละเมิดต่อนาย ไกรฤกษ์ ส่วนจะเป็นการกระทำละเมิด
ต่อโจทก์ผู้ซื้อคดีนี้(กระทรวงการคลัง)ด้วยหรือไม่ก็ต้องพิเคราะห์ดูว่าจำเลยได้กระทำ
ต่อสิทธิของโจทก์โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อให้โจทก์ได้รับความเสียหายหรือ
ไม่(ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา420)คดีนี้ข้อเท็จจริงได้ความ
ว่าน.ส.3ของจำเลยได้มีการออกเมื่อวันที่15มกราคม2525ซึ่งเป็นวันเดียวกันกับวัน
ทำสัญญาขายให้โจทก์ซึ่งศาลฎีกากลับเห็นเพียงว่าจำเลยมีเจตนาไม่สุจริตมาแต่เริ่ม
แรกตามที่โจทก์กล่าวในฟ้องการกระทำของจำเลยเป็นการขายที่ดินให้แก่โจทก์โดย
ไม่สุจริตและไม่มีมูลอ้างได้ตามกฎหมายซึ่งความจริงควรถือว่าเป็นการกระทำโดย
ทุจริตหลอกลวงโจทก์จนได้ราคาที่ดินอันเป็นทรัพย์สินไปจากโจทก์ทางอาญาย่อม
เป็นความผิดฐานฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา341เลยทีเดียวเพราะ
จำเลยได้ปกปิดความที่ควรบอกว่าเป็นความจริงเป็นที่ดินมีโฉนดของบุคคลอื่นแต่จำเลย
ไปขอออกน.ส.3ทับที่ดินพิพาทอีกทีหนึ่งและยอมเป็นละเมิดทางแพ่งตาม
มาตรา420เพราะจำเลยน่าจะรู้ว่าที่ดินที่ตนขอออกน.ส.3นั้นเป็นที่ดินของบุคคลอื่นไม่
เป็นเพียงการทำกลฉ้อฉลให้โจทก์ทำสัญญาซื้อขายที่ดินพิพาทตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์มาตรา159เท่านั้นจึงไม่เป็นสัญญาทางแพ่งผูกพันกันเลยทีเดียวเมื่อ
เป็นหนี้อันเกิดจากมูลละเมิดก็ต้องปรับด้วยบทบัญญัติมูลละเมิดอายุความก็ต้องถือ
ตามมาตรา448วรรค2 (4)อย่างไรก็ดีถ้าหากว่าข้อเท็จจริงในคดีนี้ไม่พอฟังว่าจำเลย
ได้กระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออันเป็นองค์เกณฑ์ตามมาตรา420เพราะแม้
จำเลยจะได้ทำสัญญาขายที่ดินพิพาทให้โจทก์วันเดียวกับที่จำเลยขอออกน.ส.3แต่
จำเลยอาจไม่รู้ก็ได้ว่าที่ดินตามที่จำเลยขอออกน.ส.3นั้นเป็นที่ดินที่มีโฉนดแล้วก็ได้

ข้อเท็จจริงในคดีนี้จึงไม่แจ้งชัดเพราะศาลชั้นต้นสั่งงดสืบพยานโจทก์จำเลย แต่ตามข้อเท็จจริงที่ได้ความดังกล่าว(ที่ดินตามน.ส.3ของจำเลยทับที่ดินโฉนดเลขที่2045ของนาย ไกรฤกษ์)จะถือว่าจำเลยผิดสัญญาซื้อขายที่ดินต่อโจทก์ได้หรือไม่ การที่น.ส.3ของจำเลยทับที่ดินโฉนดเลขที่2045อาจถือได้ว่าเป็นกรณีที่จำเลยไม่ปฏิบัติตามชำระหนี้ให้ต้องตามความประสงค์อันแท้จริงแห่งมูลหนี้(ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา215)ถ้าผิดสัญญาและมีความเสียหายก็ย่อมฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนหรือเลิกสัญญาเรียกค่าสินไหมทดแทนกันได้ผิดสัญญาอาจไม่เสียหายก็ได้)แต่จะถือว่ากรณีที่จำเลยเอาที่ดินของนาย ไกรฤกษ์มาออกน.ส.3แล้วขายให้โจทก์นั้นจะเป็นการที่ผู้ซื้อคือโจทก์ถูกรอนสิทธิหรือไม่จะได้พิจารณากันในภายหลัง

(5)ข้อที่พึงพิจารณาต่อไปก็คือเป็นกรณีลามิควรรได้ดังที่ศาลฎีกาวินิจฉัยไว้หรือไม่(ตามฎีกาศาลฎีกาเห็นว่าสิทธิเรียกร้องคือฟ้องของโจทก์ขาดอายุความแล้ว)ถ้าเป็นลามิควรรได้ก็ต้องปรับบังคับคดีตามลักษณะลามิควรรได้ถ้าไม่ใช่ก็จะนำบทบัญญัติลักษณะลามิควรรได้มาใช้บังคับหาได้ไม่เกี่ยวกับกำหนดอายุความตามมาตรา419ก็จะนำมาใช้บังคับไม่ได้เช่นกัน ขอให้ดูอุทธรณ์ดังต่อไปนี้ก่อน ถ้า ก.ข. ตกลงกันว่า ถ้า ข. เอารถยนต์ของ ค. มาขายให้ ก. ได้จะให้ราคาสองแสนบาท ข. จะได้รับรถยนต์ของ ค. มาโดยวิธีการใดที่ชอบด้วยกฎหมายก็แล้วแต่เรื่องดังนี้สัญญาย่อมใช้บังคับกันได้แน่เพราะไม่มีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามขัดแจ้งโดยกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา150แม้ทรัพย์สินที่จะซื้อขายกันนั้นขณะตกลงกันเป็นทรัพย์สินของบุคคลอื่นอยู่ก็ตามทั้งกรณีก็ไม่เกี่ยวกับสิทธิหรืออำนาจของเจ้าของทรัพย์สินตามมาตรา1336แต่เป็นข้อตกลงในสัญญาอันเป็นนิติกรรมระหว่างบุคคล2คนเกี่ยวกับบุคคลภายนอกสัญญาเป็นนิติกรรมสัญญาที่มีเงื่อนไขบังคับก่อนว่า ข. ผู้ขายจะต้องได้รับรถยนต์ของ ค. โดยชอบก่อนจึงไม่เป็นโมฆะแต่ถ้า ก.ข. ตกลงกันว่าถ้า ข. ลักรถยนต์ของ ค.มาขายให้ ก. ได้จะให้ราคาสองแสนบาทดังนี้สัญญาย่อมเป็นโมฆะแน่เพราะมีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามขัดแจ้งโดยกฎหมาย ตาม

อุทธรณ์ที่ว่ามานี้เป็นนิติกรรมและการใดๆที่จะตกเป็นโมฆะได้นั้นใช้เฉพาะนิติกรรมเท่านั้นซึ่งคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะต้องร่วมรู้ถึงวัตถุประสงค์ดังกล่าวด้วยไม่ใช่เพียงฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดรู้เท่านั้น(คำพิพากษาศาลฎีกาที่1124/2512)เพราะเป็นนิติกรรมสองฝ่ายเมื่อตกเป็นโมฆะแล้วผู้ซื้อขาย่อมมีสิทธิที่จะได้รับคืนเงินอันเป็นราคาโดยมูลหนี้ลามิควรรได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา406 ข้อเท็จจริงตามฎีกาฉบับนี้สมมติว่าโจทก์ตกลงกับจำเลยว่าก่อนขายให้จำเลยขอออกน.ส.3ทับที่ดินโฉนดเลขที่2045ของนาย ไกรฤกษ์เสียก่อนก็ดีหรือจำเลยบอกให้โจทก์ทราบว่ น.ส.3นี้ได้ ออกทับที่ดินโฉนดเลขที่ดังกล่าวก็ดีนิติกรรมซื้อขายย่อมเป็นโมฆะ (6)แต่ตามคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ก็ไม่ มีข้อเท็จจริงที่เป็นการแสดงให้เห็นเลยว่าขณะทำสัญญาซื้อขายกันโจทก์(กระทรวงการคลัง)ได้ร่วมรู้ว่าที่ดินตามน.ส.3ของจำเลยได้ออกทับที่ดินโฉนดเลขที่2045ของนาย ไกรฤกษ์ กลับมีข้อเท็จจริงที่แสดงให้เห็นว่าโจทก์ไม่รู้ว่า มีข้อเท็จจริงดังกล่าวเพราะตามฟ้องของโจทก์ว่าโฉนดที่ดินดังกล่าวออกเมื่อ30สิงหาคม2461(ร.ศ.137)ส่วนน.ส.3ของจำเลยออกเมื่อ15มกราคม2525ซึ่งเป็นวันเดียวกับการทำสัญญาขายที่ดินพิพาทให้โจทก์เจ้าพนักงานที่ดินพึงจะแจ้งให้กรมชลประทานทราบเมื่อ10กรกฎาคม2533จึงเห็นได้ชัดว่าโจทก์(กระทรวงการคลัง)พึงรู้ภายหลังเมื่อเจ้าพนักงานที่ดินได้แจ้งให้กรมชลประทานทราบแล้วกระทรวงการคลังโจทก์ไม่ได้ร่วมรู้ตั้งแต่ทำสัญญาซื้อขายกันตั้งแต่แรก

เมื่อ15มกราคม2525นั้นเมื่อเป็นเช่นนี้สัญญาซื้อขายที่ดินพิพาทระหว่างโจทก์จำเลยจึงไม่เป็นโมฆะเมื่อไม่เป็นโมฆะจึงมิใช่กรณีที่จำเลยได้เงินราคาที่ดินไปเพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิได้มีได้เป็นขึ้นตามมาตรา406วรรค2จึงไม่อาจบังคับกันได้ตามบทบัญญัติลามิควรรได้ด้วยเหตุนี้จึงไม่มีเหตุที่ศาลฎีกาจะมาถือตามที่โจทก์บรรยายฟ้องว่า"การกระทำของจำเลยเป็นการขายที่ดินให้แก่โจทก์โดยไม่มีมูลจะอ้างได้ตามกฎหมาย"ซึ่งเป็นเรื่องลามิควรรได้เพราะมิใช่กรณีลามิควรรได้เลย (7)เมื่อกรณีตามฎีกาฉบับนี้จะปรับด้วยลักษณะละเมิดไม่ได้ลามิควรรได้ก็ไม่ได้ฉะนั้นในการที่โจทก์

จะเรียกเงินค่าซื้อที่ดินคืนจากจำเลยจะปรับด้วยบทบัญญัติใดเล่าดังกล่าวมาใน
ข้อ(4)ถึงกรณีที่ผู้ซื้อถูกรอนสิทธิอันเป็นกรณีที่ผู้ขายไม่ชำระหนี้ให้ต้องตามความ
ประสงค์อันแท้จริงแห่งมูลหนี้เป็นผิดสัญญาารอนสิทธิมีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์มาตรา475ความว่า"หากมีบุคคลผู้ใดมาก่อนการรบกวนขัดสิทธิของผู้
ซื้อในอันจะครองทรัพย์สินโดยปรกติสุขเพราะบุคคลผู้นั้นมีสิทธิเหนือทรัพย์สินที่ได้
ซื้อขายกันนั้นอยู่ในเวลาซื้อขายก็ดีเพราะความผิดของผู้ขายก็ดีท่านว่าผู้ขายจะต้อง
รับผิดชอบในผลอันนั้น" สมมติต่อไปว่าถ้านาย ไกรฤกษ์เจ้าของที่ดินมาก่อนการรบกวนขัด
สิทธิของโจทก์โดยเรียกรื้อที่ดินคืนจากโจทก์(ถ้านาย ไกรฤกษ์ไม่รบกวนขัดสิทธิ
เรียกรื้อที่ดินคืนจากโจทก์จำเลยก็ยังไม่ได้โต้แย้งสิทธิของโจทก์)จำเลยผู้ขายก็ต้องรับ
ผิดในผลของการรอนสิทธิ กรณีพิพาทต้องถือว่านาย ไกรฤกษ์มีสิทธิเหนือที่พิพาทใน
ขณะที่ทำการซื้อขายกันเป็นการแน่นอนเพราะเป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลข
ที่2045นอกจากนี้ยังเป็นความผิดของจำเลยที่ไปขอออกน.ส.3ทับที่ดินโฉนดดังกล่าว
อีกด้วยแต่ข้อเท็จจริงก็ไม่ได้ความว่านาย ไกรฤกษ์มาก่อนการรบกวนสิทธิของโจทก์ผู้
ซื้อประการใดบ้างหรือไม่ข้อเท็จจริงไม่ปรากฏในสำนวน (8)เกี่ยวกับข้อเรียกรื้อให้ผู้
ขายต้องรับผิดชอบในการรอนสิทธิไม่มีตัวบทกฎหมายบัญญัติไว้ว่ามีอายุความเท่าใดก็
ต้องใช้อายุความทั่วไปคือ10ปี(มาตรา193/30)ซึ่งเมื่อนำมาวินิจฉัยในคดีนี้ผลก็คือคดี
ของโจทก์ขาดอายุความเรียกรื้อเงินค่าซื้อที่ดินคืนเหมือนกัน (9)นอกจากนี้มีปัญหา
ทางกฎหมายวิธีพิจารณาความตามฟ้องของโจทก์คดีนี้โจทก์ตั้งมูลฟ้องคดีเรียกเงินค่า
ซื้อที่ดินที่จำเลยไปคืนโดยอาศัยมูลหนี้ลาภมิควรได้ศาลจะพิพากษาให้คืนเงิน
โดยอาศัยมูลหนี้ตามสัญญาซื้อขายและปรับด้วยบทบัญญัติว่าด้วยการรอนสิทธิย่อม
เป็นการพิพากษานอกฟ้องซึ่งก็ควรที่จะพิพากษายกฟ้องของโจทก์เช่นเดียวกัน ?ไฟ
จิตรบุญพันธุ์?